PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Gestión Integral del Riesgo Hídrico, del Fondo Hídrico y de Seguros Agropecuarios Paramétricos

Designa las autoridades de aplicación y reglamenta las tres cuentas del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, la contrapartida provincial y las provincias de menores recursos, los concursos de cofinanciamiento, los desembolsos, la publicación en tiempo real y el subsidio decreciente a las primas de seguros paramétricos.

Propuesta 42: Inundaciones, sequías e incendios: obras, bosques y humedales
Cuándo: Fase I · año 1 (dentro de los 90 días de promulgada la ley «Ley de gestión integral del riesgo hídrico, del Fondo Hídrico y de seguros agropecuarios paramétricos»)
Trámite: No aplica: decreto reglamentario (art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de Gestión Integral del Riesgo Hídrico, las Leyes Nros. 24.156, 25.688, 26.509, 27.287 y 27.430, el Decreto N° 1381/2001, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] ordena la gestión del riesgo hídrico por cuenca dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil de la Ley N° 27.287, afecta en forma exclusiva el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica creado por el Decreto N° 1381/2001, que hoy recibe la asignación del impuesto a los combustibles prevista en el artículo 147 de la Ley N° 27.430, a obras y mantenimiento, y lo divide en tres cuentas.

Que la ley exige una contrapartida provincial en las obras cofinanciadas, menor para las provincias de menores recursos que determine la reglamentación, y la adjudicación del cofinanciamiento por concurso con criterios públicos.

Que la ley incorporó el artículo 18 bis a la Ley N° 26.509 para que el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios subsidie, en forma focalizada, decreciente y transitoria, las primas de seguros paramétricos y multirriesgo de pequeños productores.

Que corresponde precisar esas reglas y ordenar la adecuación del contrato de fideicomiso del Fondo, de modo que su ejecución sea verificable obra por obra.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridades de aplicación (art. 3°). Desígnase autoridad de aplicación de la Ley N° […] de Gestión Integral del Riesgo Hídrico al MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA, que la ejercerá por intermedio de su Secretaría de Obras Públicas, Agua y Vivienda. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, a cargo del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, aplica el Capítulo IV de la ley.

ARTÍCULO 2°.- Adecuación del fideicomiso (arts. 11 a 13). El MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA, en su carácter de fiduciante, adecuará dentro de los SESENTA (60) días el contrato de fideicomiso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica a la afectación exclusiva, a la prohibición de colocaciones y a la división en tres cuentas dispuestas por la ley. El agente fiduciario registrará cada ingreso del Fondo, al acreditarse, en las tres cuentas en las proporciones del artículo 13 de la ley.

ARTÍCULO 3°.- Saldos transitorios (art. 12). Los saldos transitorios se mantendrán en cuentas a la vista en el agente fiduciario. Las colocaciones existentes a la entrada en vigencia de la ley no podrán renovarse y se aplicarán a obras a su vencimiento, conforme al artículo 24 de la ley.

ARTÍCULO 4°.- Obras troncales (art. 13, inc. a). Se consideran obras troncales interjurisdiccionales las que se ejecutan en el territorio de más de una provincia o sirven a una cuenca interjurisdiccional, y figuran en la lista nacional de obras prioritarias del artículo 9° de la ley. Se ejecutan conforme a los convenios del artículo 10 de la ley, sin contrapartida provincial.

ARTÍCULO 5°.- Concursos de cofinanciamiento (art. 13, inc. b). La autoridad de aplicación convocará cada año, antes del 31 de marzo, al concurso de cofinanciamiento de obras provinciales y municipales con cargo a la cuenta del inciso b) del artículo 13 de la ley. Las bases fijarán el monto disponible, los requisitos de presentación —proyecto ejecutivo, costo, cronograma, contrapartida comprometida y responsable del mantenimiento— y la grilla de puntaje según los criterios del artículo 7° de la ley. Un comité evaluador integrado por técnicos de la autoridad de aplicación y del Instituto Nacional del Agua asignará los puntajes, que se publicarán por obra antes de la adjudicación.

ARTÍCULO 6°.- Contrapartida provincial (art. 14). La contrapartida provincial se calcula sobre el costo total de cada obra cofinanciada, puede integrarse en dinero o en aportes de obra valorizados y debe depositarse o certificarse en proporción a cada desembolso nacional. Los aportes de municipios y de consorcios de productores se computan como parte de la contrapartida provincial.

ARTÍCULO 7°.- Provincias de menores recursos (art. 14). A los fines del artículo 14 de la ley, se consideran provincias de menores recursos aquellas cuyos recursos tributarios de origen provincial por habitante se encuentren en el tercio inferior del conjunto de las provincias, según los últimos datos anuales publicados por el MINISTERIO DE ECONOMÍA. La nómina se actualizará cada año antes de la convocatoria al concurso.

ARTÍCULO 8°.- Desembolsos (art. 15). Los desembolsos para obras cofinanciadas se liberarán por certificado de avance, previa verificación por la autoridad de aplicación del avance físico certificado y de la contrapartida correspondiente al mismo período.

ARTÍCULO 9°.- Mantenimiento y consorcios (arts. 13, inc. c, y 16). La cuenta del inciso c) del artículo 13 de la ley se aplicará según los planes anuales de mantenimiento de canales, bombeos y defensas. Los consorcios de productores que reciban equipos o fondos firmarán un convenio con la autoridad de aplicación y la provincia, que fijará los canales a su cargo, las tareas anuales y la rendición pública de cuentas semestral; el incumplimiento de la rendición suspende nuevas asignaciones.

ARTÍCULO 10°.- Publicación en tiempo real (art. 17). La publicación del artículo 17 de la ley se realizará en el sitio oficial de la autoridad de aplicación, con actualización al menos semanal de los ingresos y saldos de cada cuenta y mensual del avance de cada obra, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 11°.- Subsidio a primas: beneficiarios (Ley N° 26.509, art. 18 bis). A los fines del artículo 18 bis de la Ley N° 26.509, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca definirá, antes de cada campaña, a los pequeños productores beneficiarios según la superficie explotada o la facturación anual, con criterios objetivos y publicados, y priorizará a los productores de zonas con mayor frecuencia de emergencias declaradas.

ARTÍCULO 12°.- Subsidio a primas: carácter decreciente (Ley N° 26.509, art. 18 bis). El porcentaje de la prima subsidiado en cada campaña no podrá superar el de la campaña anterior para el mismo producto. La autoridad publicará al iniciar el régimen el cronograma de reducción hasta su extinción y, cada campaña, la cantidad de pólizas subsidiadas, la superficie cubierta, los montos de subsidio y los pagos de siniestros. El subsidio se paga a la aseguradora contra la emisión de la póliza y se descuenta de la prima a cargo del productor.

ARTÍCULO 13°.- Lista nacional de obras prioritarias (art. 9°). La autoridad de aplicación presentará al Consejo Hídrico Federal la propuesta de lista nacional de obras prioritarias dentro de los NUEVE (9) meses de la entrada en vigencia de la ley, para su acuerdo y publicación dentro del primer año.

ARTÍCULO 14°.- Normas complementarias. Facúltase al MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app